

Máster en Ingeniería Industrial

Asignatura: Gestión de proyectos industriales



TEMA 10.

Deontología profesional

Índice

- 1. Introducción a los principios de la dirección de proyectos**
- 2. Valores del director de proyectos**
- 3. Ética en la gestión ...**
 - 3.1. de la planificación
 - 3.2. del diseño
 - 3.3. del aprovisionamiento
 - 3.4. del coste
 - 3.5. del riesgo
 - 3.6. de la realización
 - 3.7. de la comunicación y documentación
- 4. Conflicto de intereses**

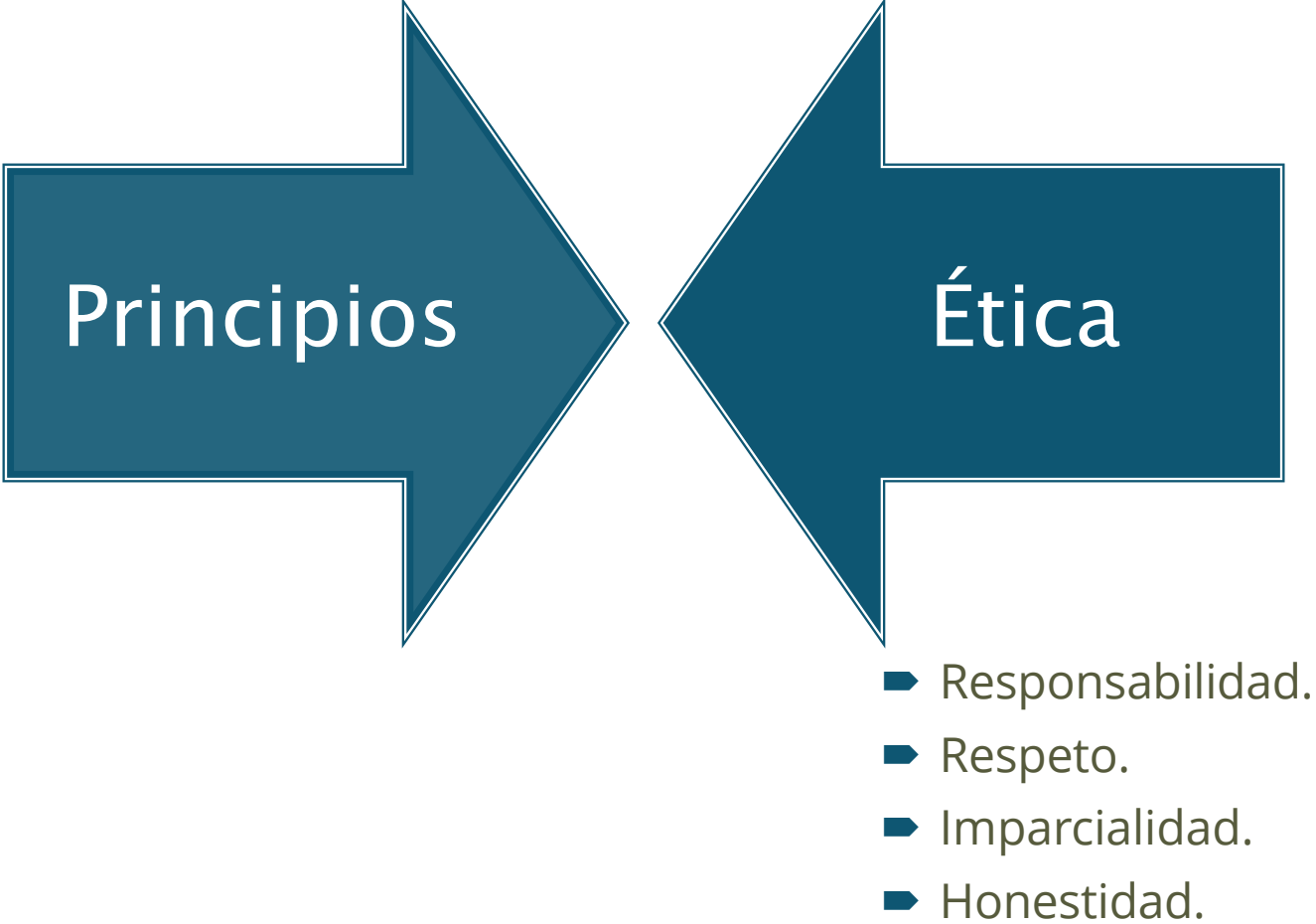
1. INTRODUCCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS



Los principios de la dirección están concebidos para guiar el comportamiento de las personas involucradas en los proyectos.



1. INTRODUCCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

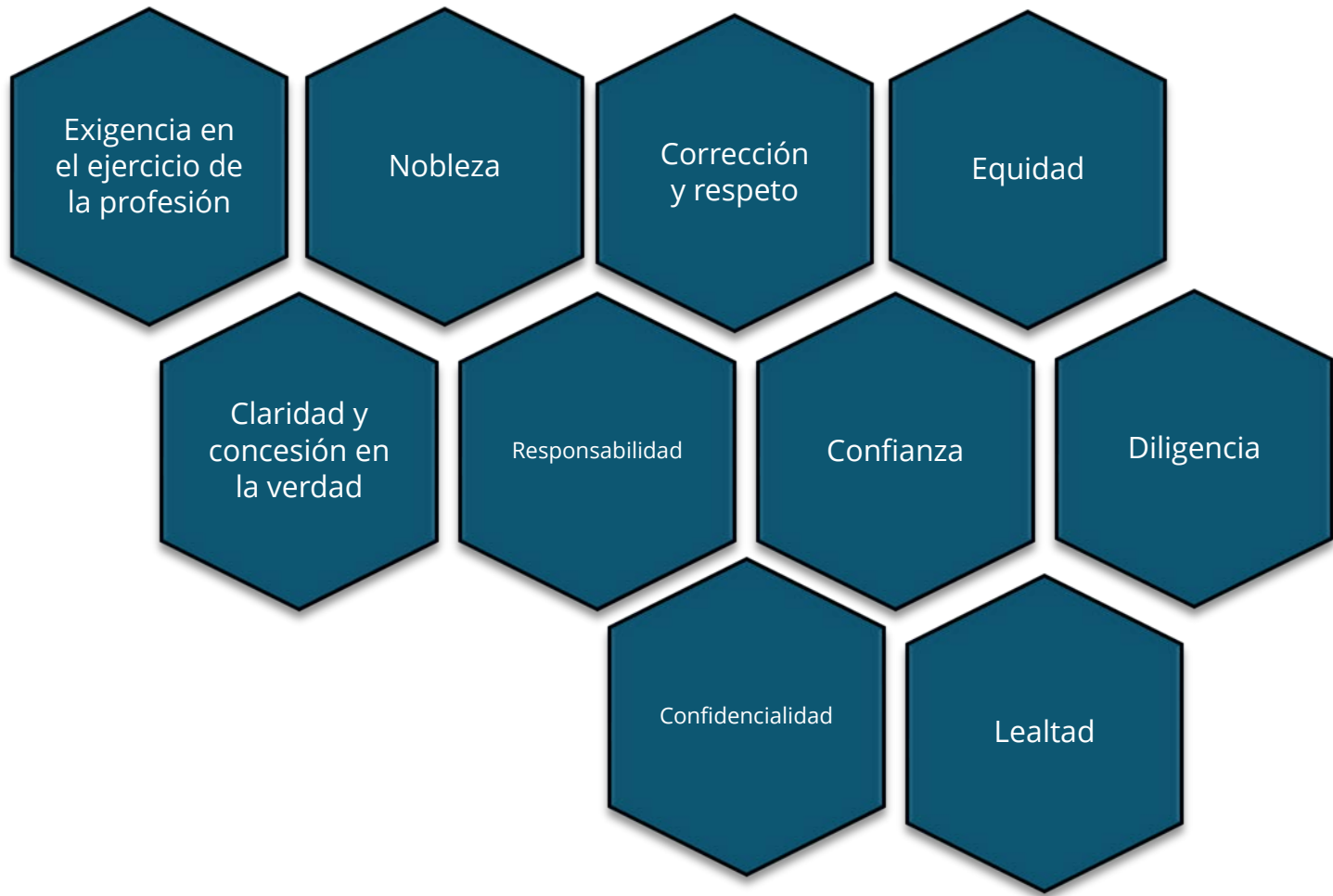


Principios

Ética

- Responsabilidad.
- Respeto.
- Imparcialidad.
- Honestidad.

2. VALORES DEL DIRECTOR DE PROYECTOS



2. VALORES DEL DIRECTOR DE PROYECTOS

- **Exigencia en el ejercicio profesional.** Una exigencia a sí mismo en el trabajo que realiza y una demanda, por su parte, de la misma exigencia para con el resto de actores que giran en su entorno de:
 - Informarse y formarse en el nivel más alto.
 - Realizar todos los esfuerzos posibles a su alcance, en cumplir con los compromisos adquiridos.
 - Dar por terminado su trabajo y el de los demás, que de él dependen, siempre que cumplan con precisión la calidad acordada y en los términos pactados.

- **Nobleza.** En las relaciones del trabajo, algunas veces, algunas personas se quedan, deudoras de otras; circunstancia que se mantiene, por lealtad, con el paso del tiempo. Ese mantenimiento, caracteriza la nobleza en su comportamiento.

Por otro lado, un director con mando debe cargar para sí los errores de las personas a él subordinadas, aceptar sus sugerencias, no reprenderlas en público si con ello puede dañar su prestigio, felicitarlas por sus éxitos y citarlas por ello, etc. Los subordinados, a su vez no deben buscar tropiezos en quien le manda, ni revelar comentarios que a ellos han sido transmitidos como confidenciales., etc.

Las personas nobles y leales dicen lo que han de decir, aunque les perjudique y despierten confianza hacia ellas y pueden gestionar proyectos en tiempos difíciles.

2. VALORES DEL DIRECTOR DE PROYECTOS

- **Corrección y respeto.** Aunque los tiempos cambian lo que introduce “modas” de actuación diferentes, hay determinados actos que se mantienen, como “correctos” con el tiempo; por ejemplo el distinguir entre sinceridad y falta de respeto, o que los técnicos que están en posición de compradores no deban tratar con aires de superioridad a quien está en posición de ofertantes o suministradores, o no intentar sorprender a las personas con actitudes y explicaciones cambiantes o llamativas que impidan un buen entendimiento a quien haya de seguirlas. Lo mismo diríamos en el trato a cualquier profesional.
- **Equidad.** Supone el esfuerzo que se realiza para que el director actúe de la forma más ecuánime posible, atendiendo a todos los factores que razonablemente pueda captar para proponer la mejor solución.
- **Claridad y concisión en la verdad.** La claridad representa la cualidad mostrada por el director al actuar de forma inteligible y fácil de comprender, expresando las ideas con libertad, con lisura y sin rebozo. La concisión complementa la claridad asegurando la expresión de ideas, propuestas o soluciones por la vía de eludir parafernalias confusas, y haciendo de la brevedad para evitar pérdidas de tiempo, una condición de la actuación de un gestor. Ambos valores se manifestarán en “la verdad” como una conformidad de las cosas con el concepto que de ellas se forma en la mente, diciendo en justicia, lo que hay que decir en cada momento.
- **Responsabilidad.** Es la capacidad del gestor para asumir las consecuencias de sus actos, acompañando, además, al cliente hasta el final del proceso haciéndose cargo de todo aquello que contractual y profesionalmente le compete. Supone, también, la asunción de los errores propios o de las personas que dependen de él.

2. VALORES DEL DIRECTOR DE PROYECTOS

- **Confianza.** En el caso de la gestión de proyectos, este valor resulta especialmente interesante porque su universalización (obtención de otros y ofrecimiento propio) proporciona el “capital social” que favorece la eficiencia en la gestión, además de generar un marco de “seguridad” que prevé que todos los actores actúen “correctamente” de acuerdo a lo pactado. La confianza en una gestión de proyectos se consigue en buena parte, entre todos los actores cuando:
 - a) No se hacen propuestas desproporcionadas económicas que invitan a pensar que el que la hace, se quiere aprovechar de la situación de preeminencia en que se encuentra.
 - b) Se cumple aquello a lo que uno se compromete.
 - c) Se proponen soluciones que previamente se han estudiado con mucho detalle.

- **Diligencia.** Es la disposición del gestor para actuar con prontitud y refleja: Por un lado, el respeto que se tiene al receptor de la acción, por cuanto éste la recibirá en un corto espacio de tiempo y podrá dedicarse, después de atenderla, a otros asuntos. Por otro, muestra la disposición de estar preparado para acometer nuevas actuaciones en un breve plazo. La diligencia no debe confundirse con las “prisas” que, tradicionalmente se entiende, quizás en forma peyorativa, como el realizar acciones sin el suficiente análisis, y por lo tanto muy susceptibles de producir errores



2. VALORES DEL DIRECTOR DE PROYECTOS

► **Confidencialidad.** Supone este valor la existencia de una seguridad reciproca entre el gestor y el cliente de que todo aquello que se dice lo es en la seguridad de que no será transmitido a terceros sin la autorización de aquel. Se concreta, sobre todo, en lo que se entiende como “mantenimiento del secreto profesional”. Hay veces que esta solicitud de confidencialidad se solicita oficialmente e incluso consta en los contratos entre las partes, pero es nuestro interés el avalar la existencia de este valor, aunque no se solicite. Sobre todo, porque su ofrecimiento supone, por la persona que la obtiene, tener la seguridad de que el sujeto que la da es “confiable” y dispone de las cualidades necesarias para la obtención del fin que se persigue.

► **Lealtad.** Se dispone de ella cuando se cumplen las leyes no escritas del honor que lleva en nuestro caso a:

- No hablar mal de los clientes o superiores a otros
- No decir nada sobre el proyecto que no pudiera oír el propio cliente o superior
- Mantener los compromisos incluso los no contractuales

Este valor no debe confundirse con la fidelidad ciega que puede llevar al director a actuar deshonestamente contra otros con tal de soportar las acciones o propuestas del cliente.

3.1. ÉTICA EN LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

- **El alargamiento deliberado de la planificación de los tiempos**, para “acertar siempre” no resulta ético, si es consecuencia de un estudio excesivamente ligero (falta de “exigencia” y “responsabilidad”) y que, para evitar errores en tiempo, se alargan los plazos. Por el contrario, resulta ético utilizar “colchones” o medidas de seguridad, cuando se tiene la “experiencia” de que suelen ocurrir contingencias que dificultan la realización. Eso sería el fruto de un estudio más profundo.
- **No constatar la “realizabilidad” de las actividades**, fruto de una falta de estudio y constatación con posibles realizadores, hace que se propongan plazos sin base profesional, lo que resulta también poco ético (falta de “exigencia” y “responsabilidad”), y obliga muchas veces al realizador que concursa, a ofertar plazos no cumplibles con tal de no quedar excluidos de la competición.
- **Admisión por el director de plazos imposibles propuestos por el cliente**, que se admiten con tal de no “perderlo”. Este hecho no resulta ético, a menos que el director, advierta del hecho o, al menos, mencione bajo qué condiciones sería posible el cumplimiento de los mismos, lo que sería actuar con “claridad”.



3.2. ÉTICA EN LA GESTIÓN DEL DISEÑO

- **Respeto a la profesionalidad**, por el cual el director ha de considerar que los proyectistas que intervienen lo hacen en función de su reconocida profesionalidad, por lo que el director no exigirá a los proyectistas más allá de lo necesario para no consumir más recursos que los que necesiten para cumplir sus responsabilidades, y por tanto, todas las consideraciones que a su labor se les haga han de ser realizadas con “respeto y discreción”: No hay que poner en evidencia a los técnicos involucrados más que en casos estrictamente indispensables que son pocos (“corrección y respeto”)
- La **concreción del marco de actuación del director**, muy especialmente en la revisión de cálculos y de especificaciones; ya que por lo general estas revisiones son parciales y por tanto susceptibles de ser incompletas y de contemplar algunos errores... Hay que advertir, con anterioridad, tanto al cliente como al actor involucrado, de la parte que se revisa y el alcance correspondiente (es el principio de la “claridad”).



3.3. ÉTICA EN LA GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO

- El **concurso entre realizadores es una excusa para hacer bajar el precio** a aquel realizador al que el cliente desea contratar. El director para actuar éticamente debería advertir a los ofertantes sin faltar a la “lealtad” con su cliente de las dificultades existentes (“claridad” y “confidencialidad”)
- El **temor a que exista la sospecha de comportamiento poco ético** por parte de un directivo de una compañía consultora impide la contratación de un contratista que hacía la mejor oferta. Se trataría de aplicar más la “ética de la razón” que apela no solo a la pureza de los valores sino a las consecuencias de los actos, que la aplicación de la “ética de la convicción” que justifica actuar obedeciendo hasta el fondo a sus propios principios sin perturbarse de las consecuencias de sus actos (M. Weber).
- El **deseo de conseguir lo mejor para el cliente** se pone por encima de la obligación de conocer la procedencia de lo adquirido. El director no puede inhibirse de conocer cómo se ejecuta el suministro que selecciona para el cliente.

3.3. ÉTICA EN LA GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO

- La **complicidad en la mentira para conseguir una mejor oferta**. Nos referimos aquí a la situación que se crea cuando a un participante en un concurso se le dice que su competencia tiene un precio más bajo que él, no siendo verdad (desafortunadamente hay muchos casos, que afectan a la falta de “verdad y claridad”)
- La **aceptación de regalos de posibles suministradores** puede suponer un intento de soborno o prevaricación para una mejor valoración de sus ofertas por lo que no deben admitirse más allá de “detalles” que solo comporten buena educación. A este respecto recogemos la propuesta que Andrew Crane y Dirk Matten (2004) hacen para dilucidar la ética en la aceptación de un regalo:

“Si alguna de las siguientes preguntas se ha de contestar como “si”, el regalo no debe ser aceptado:

- *¿Aceptando el regalo hay otros ofertantes que quedarán en desventaja?*
- *¿Necesito tener cuidado a quien le digo que acepto el regalo?*
- *¿Si acepto el regalo ya no seré capaz de defender completamente mi objetividad y libertad de conducta para con la Organización?*

Como siempre, la política, más clara cuando hay la mínima duda, es la no aceptación de ningún regalo, atendiendo, entre otros, al valor de la “equidad”.



3.4. ÉTICA EN LA GESTIÓN DEL COSTE

- **No profundizar en el conocimiento del precio de las cosas.** El director no debe limitarse a proponer el presupuesto objetivo en base a datos procedentes de programas informáticos, y que resultan fáciles de obtener pero que, con frecuencia, son obsoletos o inadecuados al proyecto y al entorno en que se mueven; sino que debe indagar por la vía directa en presupuestos de proyectos ya realizados similares o con partidas parecidas que se hayan terminado en un breve tiempo anterior así como cotejando sus datos con realizadores para asegurar las dificultades de la realización y sus implicaciones económicas. Ese es un trabajo duro (se necesita “exigencia profesional” y “diligencia”) y que requiere muchas horas de preparación e investigación.
- **Proponer soluciones de compromiso con poca calidad** cuando se realiza una gestión de los cambios de proyecto para “terminar cuanto antes la discusión”. El director debe ser exigente con las soluciones objeto de cambio o modificación siendo “inflexible” cuando afectan a objetivos sensibles: la percepción por parte del resto de actores de “debilidad” en el director puede generar un caudal de situaciones de “dejadez” en la tensión necesaria para acometer con éxito el proyecto. El director cometería una falta de ética si no se alineara en esa definida posición de exigencia (“responsabilidad, exigencia y lealtad”).

3.5. ÉTICA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO

- **El director oculta un riesgo que piensa puede solucionar por sí mismo.** Suele ocurrir en las empresas que se gestionan por proyectos en que la autoridad y poder de que se le dota al gestor es lo suficientemente amplia como para que tome decisiones que le comportan riesgos o que, una vez producido algún suceso no deseado, crea poder solucionarlo sin dar cuenta a sus superiores.

El mismo planteamiento serviría cuando a quien se le oculta la información es un cliente externo. En ambos casos se faltaría a la “lealtad y a la confianza” (no se es capaz de decir lo que ocurre). Obviaremos aquí situaciones nimias sin ningún tipo de repercusión importante que se pueden manejar de forma claramente sencilla y que la proclamación de la existencia del riesgo en forma prematura supone un riesgo en sí mismo, incluso perjudicial para el cliente. El buen criterio del director aquí resultaría imprescindible.



3.5. ÉTICA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO

- Se **advierte al cliente, por conveniencia del director, de la posibilidad de existencia de un riesgo**. Es el caso en que el director, para aumentar su propia cuota de participación en el proyecto o para estar “más tranquilo” aconseje que, para minimizar riesgos, se ha de evitar la contratación de determinado realizador más económico, o que se necesita incrementar el servicio de control. Ambas propuestas le costarán, probablemente, más dinero al cliente. Los dos casos resultan comportamientos poco éticos (falta de “exigencia”, “nobleza” y “verdad”): el director no debe buscar incrementar su participación por la vía de generar “un miedo”. Por el contrario, una buena gestión suya y con esfuerzo, podría conculcar el riesgo, sin necesidad de aumentar sus honorarios o su participación.

3.6. ÉTICA EN LA GESTIÓN DE LA REALIZACIÓN

- El **director obliga a que un contratista ejecute la construcción según una documentación proyectual, a sabiendas que hay soluciones mejores, pero que él, en su momento, no supo detectar.** Y lo hace para, supuestamente, no perder tiempo, pero en el fondo lo que no quiere es tener que volver a auditar, revisar o controlar nuevas soluciones ni admitir que se le pasó por alto. Es una actitud que, en el futuro, comportará desventajas para su cliente, por lo tanto, su actuación no es ética (falta de "lealtad y equidad").
- El **director no lleva a cabo toda la inspección de lo realizado con la profundidad necesaria.** Actitud que puede producirse cuando los honorarios o retribución que recibe el director no le parece que son los adecuados, ya sea porque para conseguir la adjudicación de la gestión de proyecto, tuvo que efectuar una "baja" importante o porque no está "muy motivado" en su empresa. Eso lo intenta "compensar" con una dedicación menor, lo cual no es un comportamiento ético ya que pone en riesgo el éxito del proyecto. Es evidente, que la aceptación de realización de un servicio exige que, de acuerdo con el contrato firmado, el director debe realizar el máximo esfuerzo posible, sin cortapisas y sin relacionarlo con su retribución u honorarios.



3.7. ÉTICA EN LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

- **Utilización de la información como exclusiva función de justificación de las acciones.** Es una tentación en la que se cae con frecuencia, ya que se entiende que la información proporciona “dominio” sobre la situación y se utiliza en el propio beneficio (falta de “nobleza”).
- La **ocultación de información o documentación** puede perjudicar al director, lo que suele hacerse creyendo que la situación se arreglará pero que mientras tanto está poniendo en peligro el éxito del proyecto. Es una situación poco ética incluso si al final sale bien.



4. CONFLICTO DE INTERESES

- El director “defiende” los intereses de un cliente delante de otros que han sido o podrán ser clientes suyos también. Eso es muy habitual en profesionales o compañías que atienden además de trabajos de gestión, otros como de dirección de obras o instalaciones, proyectos, asesoría técnica o económica, etc.

En esos casos, el comportamiento ético de un director obliga a que anteponga totalmente su profesionalidad a otra cosa, pero sin pretender adoptar posiciones que, por un “orgullo mal entendido” tratan de evitar que se confunda su actuación y se perjudique al cliente.

- El director actúa a su vez como ingeniero y como director de proyecto. Es un caso típico en compañías consultoras que ofrecen los dos tipos de servicios o de empresas que tienen oficinas de gestión de proyectos propias (project office) y, además llevan a cabo ellos mismos los proyectos propios. (Es el caso de muchas empresas que realizan investigación básica o aplicada: farmacéuticas, aeronáutica,...).

